



COLECCIÓN JURÍDICA & ADMINISTRATIVA

Derecho Condominial

Guía práctica, legal y administrativa para la gestión eficiente de la Propiedad Horizontal. Diseñado para administradores, juntas de condominio y copropietarios.



Desliza para conocer los 5 módulos esenciales

Made with **GAMMA**

Naturaleza Jurídica de la Propiedad Horizontal

El Derecho Condominial regula las relaciones jurídicas entre propietarios que comparten elementos comunes e indivisibles. Coexisten dos realidades inseparables:

Propiedad Privativa

Dominio pleno sobre la unidad funcional: apartamento, local u oficina.

Copropiedad Común

Cuota indivisible sobre bienes comunes: terreno, fachada, ascensores, tuberías.

Áreas Privativas vs. Áreas Comunes

Criterio	Privativas	Comunes
Mantenimiento	100% propietario	Alicuotas colectivas
Modificaciones	Permitidas	Solo con Asamblea
Ejemplos	Interior, paredes	Fachada, ascensores



Principio legal: Ningún copropietario puede reclamar dominio exclusivo sobre áreas comunes.



MÓDULO 1 · FUNDAMENTOS

Documento de Condominio y Reglamento Interno

Documento Constitutivo

Protocolizado ante el Registro Público. Contiene alícuotas, descripción legal de inmuebles y delimitación de áreas.

Reglamento de Condominio

Normas de convivencia, horarios de instalaciones, tenencia de mascotas y régimen de sanciones.

Órganos de Gobierno del Condominio



Asamblea de Copropietarios

Máxima autoridad. Aprueba cuentas, presupuestos y elige a la Junta y al Administrador.



Junta de Condominio

Órgano colegiado de control y vigilancia. No puede endeudarse sin aprobación de la Asamblea.



El Administrador

Órgano ejecutivo. Cobra alícuotas, lleva contabilidad, contrata proveedores y rinde cuentas.

Gastos Comunes y Fondo de Reserva

Gastos Ordinarios

Recurrentes: energía común, agua, sueldos, honorarios de administración.

Gastos Extraordinarios

Imprevistos o de envergadura: reparación de fachada, sustitución de bombas.



Fondo de Reserva: Provisión obligatoria equivalente al **10%–15%** del presupuesto ordinario mensual.

Procedimientos Legales contra la Morosidad

Estrategia progresiva frente a copropietarios
morosos:

1

Fase 1: Prejudicial

Notificación formal y estado de cuenta.

2

Fase 2: Extrajudicial

Carta de cobro firmada por
administración o abogado.

3

Fase 3: Judicial

Demanda por cobro o ejecución de
hipoteca legal.



MÓDULO 4 · CONVIVENCIA

Convivencia y Resolución de Conflictos

→ Ruidos molestos

Respetar horarios de descanso (22:00–08:00 h).

→ Mascotas

Correa obligatoria en áreas comunes; recogida inmediata de desechos.

→ Mediación

La Junta actúa como facilitadora antes de acudir a la vía judicial.

«Si no está escrito, no existe»

Lo que no consta en el Libro de Actas carece de validez jurídica frente a terceros y propietarios.



Todo por escrito

Acuerdos, gastos y multas en actas firmadas.



Resguardo documental

Libros de actas, contables y legales siempre actualizados.

CONCLUSIÓN

Decálogo del Administrador Eficiente

01

Transparencia total en fondos

02

Respeto al Documento y Leyes

03

Comunicación oportuna y formal

04

Mantenimiento preventivo

05

Imparcialidad absoluta

06

Resguardo de archivos

07

Acción firme contra morosidad

08

Formación legal y fiscal continua

09

Contratos por escrito con proveedores

10

Cultura de paz comunitaria

¿Te ha sido útil? **Comparte este carrusel** con tu junta o administrador. 